



**MAUDHUI, RIDHAA NA
ULINZI WA TAARIFA**

**KUMBUKUMBU YA HATI: OF-LGL-AGR-002-B
TAREHE YA KUENZA KUTUMIKA: APRILI 2026**

NYARAKA HII NI SIRI
Dar es Salaam, Tanzania

1. Maudhui na Haki Miliki

Kipengele hiki kinaainisha kwa wazi mipaka ya umiliki, matumizi, na haki miliki kuhusu maudhui yanayowasilishwa na Mtoa Huduma kwenye jukwaa la OpusFesta. Mipaka hii imekusudiwa kulinda haki za Mtoa Huduma huku ikiruhusu OpusFesta kukuza biashara yake kwa ufanisi.

1.1 Umiliki wa Mtoa Huduma (Vendor Ownership)

Mtoa Huduma anabaki mmiliki kamili (full ownership) wa maudhui yote anayoyawasilisha kwenye jukwaa, iki jumuishi picha, video, maelezo ya maandishi, nembo za biashara, na maudhui mengine yoyote ya ubunifu. Mkataba huu **HAUMPATII** OpusFesta haki miliki (intellectual property rights) zozote juu ya maudhui hayo. Umiliki huu unabaki kwa Mtoa Huduma kabla, wakati, na baada ya mkataba huu kuisha.

1.2 Leseni kwa OpusFesta (Licence to OpusFesta)

Kwa kuwasilisha maudhui kwenye jukwaa, Mtoa Huduma anatoa OpusFesta leseni yenye sifa zifuatazo, ambayo inatumika wakati wote wa mkataba huu:

- Isiyo ya kipekee (non-exclusive) — Mtoa Huduma anaweza kutoa leseni kama hiyo kwa wengine.
- Isiyo na ada (royalty-free) — OpusFesta haimlipi Mtoa Huduma kwa matumizi haya.
- Duniani kote (worldwide) — inaruhusu matumizi popote duniani.

Madhumuni ya leseni hii ni:

- Kuonyesha, kunakili, na kukuza maudhui kwenye tovuti ya OpusFesta.
- Kuonyesha maudhui kwenye programu ya simu (mobile application) ya OpusFesta.
- Kushiriki maudhui kwenye njia rasmi za mitandao ya kijamii ya OpusFesta.
- Kutumia maudhui kwa matangazo ya huduma za Mtoa Huduma na jukwaa la OpusFesta.

1.3 Sifa na Utambuzi Wa Umiliki.

OpusFesta itatoa sifa (credit) kwa Mtoa Huduma katika maudhui yote yanayoonyeshwa popote iwezekanavyo kwa busara, ikitumia jina la biashara iliyotolewa katika Mkataba Mkuu, Kipengele cha 1 cha mkataba huu. Sifa hii inaweza kuwa kwa njia ya kutajwa kwa jina, kutagi akaunti ya mitandao ya kijamii, au kuweka kiungo kwa wasifu wa Mtoa Huduma. Kutokutoa sifa kwa makosa ya kiufundi hakutaku wa ukiukwaji wa mkataba maarumu OpusFesta itarekebisha ndani ya siku saba (7) baada ya kuarifiwa.

1.4 Kuondolewa kwa Maudhui (Content Removal)

Mhusika yeyote anaweza kuomba kuondolewa kwa maudhui maalum kwa kuwasilisha ombi la maandishi kwa siku thelathini (30) kabla ya tarehe ya kuondolewa inayotakiwa. OpusFesta itafanya juhudi za kweli kuondoa maudhui yaliyoainishwa kutoka kwenye orodha zinazofanya kazi ndani ya kipindi hicho. Hata hivyo, maudhui ambayo tayari yamesambazwa kupitia majukwaa ya watu (kwa mfano, mitandao ya kijamii, matangazo ya kulipwa, au tovuti zingine) hayawezi kuhakikishiwa kuondolewa kurudi nyuma (retroactive removal).

1.5 Dhamana ya Umiliki na Ulinzi Wa Kisheria.

Mtoa Huduma anahakikisha kuwa ana haki kamili ya kuweka maudhui yake kwenye jukwaa la OpusFesta, na kwamba hakuna mtu mwingine au taasisi yenye madai ya kisheria kwenye maudhui hayo. Mtoa Huduma anakubali kumlinda OpusFesta (indemnify and hold harmless) kutokana na madai yoyote, gharama za kisheria, au hasara zinazotokana na ukiukwaji wa haki miliki unaohusiana na maudhui aliyowasilisha.

2. Ridhaa ya Wateja

Mtoa Huduma anatoa dhamana kwamba watu wote binafsi wanaoonekana katika picha au video anazowasilisha kwenye jukwaa la OpusFesta ikiwa ni pamoja na wanandoa, wageni wa harusi, washiriki wa timu ya harusi, au watu wengine binafsi wametoa ridhaa iliyoelezwa kwa matumizi ya picha zao kwa madhumuni ya matangazo.

Hii inajumuisha kuonyeshwa kwenye jukwaa la kidijitali la umma na kushirikishwa kwenye mitandao ya kijamii. kama vile Instagram, Tiktok.

2.1 Makubaliano ya Ridhaa/Kibali

Kwa kazi zinazohusisha mabibi harusi, mabwana harusi, na familia zao, Mtoa Huduma anashauriwa kuwa na makubaliano ya ridhaa yaliyoandikwa ambayo yanaidhinisha matumizi ya kibiashara ya picha hizo. OpusFesta inaweza kumwomba Mtoa Huduma uthibitisho wa ridhaa hizo wakati wowote, hasa endapo malalamiko yatatokea.

2.2 Ulinzi Dhidi ya Madai

OpusFesta haitawajibika kwa ukiukwaji wowote wa faragha unaotokana na kushindwa kwa Mtoa Huduma kupata ridhaa hiyo. Endapo madai yatatokea kutokana na ukosefu wa ridhaa, Mtoa Huduma anakubali kumlinda OpusFesta kutokana na gharama zote, adhabu, na madai yanayotokana na hali hiyo.

2.3 Kuheshimu Maombi ya Kuondolewa

Kama mtu yeyote aliyeonekana kwenye picha au video anaomba kuondolewa kwa maudhui hayo, Mtoa Huduma atamjulisha OpusFesta mara moja. OpusFesta itaondoa maudhui hayo kutoka kwenye orodha zake ndani ya siku saba (7) za kazi za kupokea taarifa hiyo.

3. Viwango vya Ubora na Maadili

Mtoa Huduma anakubali kudumisha viwango vifuatavyo katika kipindi chote cha mkataba. Viwango hivi ni muhimu kulinda sifa ya OpusFesta na ya Mtoa Huduma mwenyewe:

3.1 Kiwango cha Kitaaluma cha Utoaji wa Huduma

Mtoa Huduma atadumisha kiwango cha juu na cha kutegemewa cha utoaji wa huduma kwa wanandoa wote wanaoletwa kupitia au kuhusiana na OpusFesta. Hii inajumuisha kufika kwa wakati, kuleta vifaa vya ubora, kuvaa kwa namna inayofaa, na kuheshimu utamaduni na imani za wanandoa na familia zao.

3.2 Muda wa Kujibu Maombi

Mtoa Huduma atajibu maombi yote ya jukwaa ndani ya kipindi cha saa **24–48** kilichoainishwa katika Mkataba Mkuu, Kipengele cha 4.5 ili kudumisha alama za ubora za orodha (listing quality scores). Kuchelewa kujibu bila sababu halali kunaweza kupunguza alama hizo.

3.3 Kusaisha Taarifa za Orodha

Mtoa Huduma atahakikisha kuwa taarifa zote za orodha yake ikiwa ni pamoja na bei, upatikanaji, ofa za huduma, na mifano ya kazi alizowahi kufanya ni sahihi na za kisasa wakati wote.

3.4 Kutokubali Uchapishaji wa Taarifa za Udanganyifu

Mtoa Huduma anakatazwa kuchapisha bei au madai ya huduma ambayo ni yakupotosha, ya kutia chumvi, au ya kudanganya. Hii ni pamoja na:

- Kuonyesha bei ya chini ya uongo kisha kutoza zaidi baadaye.
- Kuahidi huduma ambazo hazitolewi.
- Kutumia picha za kazi za wengine kama zake.
- Kutangaza uzoefu au stadi ambazo hazina.

3.5 Kutoa au Kuhimiza Bandia

Mtoa Huduma anakatazwa kutoa, kuwasilisha, au kuhimiza kuwasilishwa kwa tathmini za uongo au zilizo tengenezwa kwenye jukwaa la OpusFesta. Hii inahusisha:

- Kuandika maoni ya wateja au tathmini mwenyewe kwa kutumia akaunti za uongo.
- Kuomba marafiki au ndugu kuandika maoni bila kutoa huduma.
- Kulipa watu kuandikamaoni au tathmini nzuri.
- Kuhadharisha wateja wa zamani kutoa maoni au tathmini za zamani..

3.6 Heshima kwa Watu Wote

Mtoa Huduma atawaheshimu wanandoa wote na wafanyakazi wa OpusFesta kwa adabu na uaminifu katika mawasiliano yote yanayohusiana na jukwaa. Ubaguzi wa aina yoyote (kabila, dini, jinsia, muelekeo wa ngono, ulemavu, au hali ya kiuchumi) **HAURUHUSIWI**.

3.7 Mfumo wa Alama za Utendaji (Performance Score)

OpusFesta itatumia mfumo wa alama za utendaji wa uwazi unaozingatia vigezo vifuatavyo vyenye uzito:

- Muda wa kujibu maombi — asilimia arobaini (40%).
- Kiwango cha tathmini za wanandoa (reviews & ratings) — asilimia thelathini (30%).

- Kiwango cha kukamilisha kazi zilizokubaliwa — asilimia ishirini (20%).
- Ukamilifu wa wasifu (picha, bei, kalenda, maelezo) — asilimia kumi (10%).

Alama ya chini ya 3.0 (kwa kipimo cha 1–5) kwa miezi mitatu (3) mfululizo inaweza kusababisha OpusFesta kukagua mkataba na kuchukua hatua zinazofaa kwa mujibu wa Mkataba Mkuu, Kipengele cha 6.

4. Ulinzi wa Taarifa Binafsi

Pande zote mbili zinaahidi kushughulikia taarifa zote binafsi kulingana na Sheria ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi ya Tanzania ya mwaka 2022 (**Personal Data Protection Act, 2022**), na kanuni zote zinazohusika zinazotumika kwa wakati uliopo.

4.1 Wajibu wa OpusFesta

OpusFesta inakubali na inathibitisha yafuatayo:

- Itakusanya na kushughulikia taarifa za wanandoa na watoa huduma kwa lengo la kuendesha jukwaa, kuwezesha mikutano na maombi, na kuboresha huduma.
- Haitauza, kukodisha, au kuhamisha kwa njia yoyote taarifa binafsi kwa mtu wa tatu bila ridhaa.
- Itatumia mifumo ya usalama wa hali ya juu (encryption, secure servers) kulinda taarifa.
- Itaripoti ukiukwaji wa usalama (data breach) ndani ya saa 72 kwa PDPC na watu walioathirika.

4.2 Wajibu wa Mtoa Huduma

Mtoa Huduma anakubali kutumia taarifa za mawasiliano za wanandoa alizopokea kupitia jukwaa kwa madhumuni maalum ya kujibu na kutimiza maombi ya huduma za harusi pekee. Mtoa Huduma **HATORUHUSIWA**:

- Kuongeza mawasiliano ya wanandoa kwenye orodha za matangazo ya mtu wa tatu.
- Kushiriki taarifa hizo na mtu yeyote mwingine bila ridhaa iliyoandikwa ya wanandoa.
- Kutumia taarifa hizo kwa matangazo ya moja kwa moja (direct marketing) bila ridhaa.
- Kushindwa kulinda taarifa hizo au kushindwa kuziharibu zikishakamilika matumizi yake.

4.3 Haki za Watumiaji

Kulingana na sheria ya Tanzania, wanandoa na Mtoa Huduma wana haki zifuatazo ambazo zinapaswa kuheshimiwa:

- Haki ya kufikia taarifa zao (right to access).
- Haki ya kurekebisha taarifa zisizo sahihi (right to rectification).
- Haki ya kufutwa kwa taarifa (right to erasure).
- Haki ya kukataa matumizi fulani ya taarifa (right to object).
- Haki ya kuhamisha taarifa (right to data portability).

Sahihi za Wahusika

Kwa kusaini hapa chini, Wahusika wanathibitisha kwamba wamesoma, wameelewa, na wamekubali viwango na masharti yote yaliyoainishwa katika Jedwali B, na kwamba Jedwali hili ni sehemu kamili ya Mkataba wa Ushirikiano OF-LGL-AGR-002.

SEHEMU A — OPUSFESTA COMPANY Ltd	SEHEMU B — MTOA HUDUMA
Sahihi: _____	Sahihi: _____
Jina Kamili: Boris M. Massesa	Jina Kamili: _____
Cheo: Mkurugenzi Mkuu (CEO)	Jina la Biashara: _____
Kwa Niaba ya: OpusFesta Company Limited	Cheo: _____
Tarehe: _____	Kitambulisho (NIDA): _____
Mhuri wa Kampuni:	Tarehe: _____